

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074294-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUZENIRA COSTA BASTOS

RECORRIDO: SEVERINO RAMOS DE SOUZA MAGALHAES

AGRAVO INTERNO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV VISANDO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÕES DE SAÚDE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com ratificação da decisão de evento 3, bem como VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de deferimento da tutela provisória de urgência (evento 123 dos autos nº 5020739-31.2023.4.02.5101). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5074294-26.2024.4.02.5101

510014795474 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074294-26.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUZENIRA COSTA BASTOS

RECORRIDO: SEVERINO RAMOS DE SOUZA MAGALHAES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno oposto pela União contra a decisão monocrática de evento 3, na qual esta Relatora indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que trata sobre a expedição de RPV em momento anterior ao trânsito em julgado.

O indeferimento contra o qual se volta a agravante se fundamentou nos seguintes termos:

*"Trata-se de medida de urgência apresentada pela União contra decisão que, no **evento 123 dos autos nº 5020739-31.2023.4.02.5101**, determinou a expedição de RPV em momento anterior ao trânsito em julgado.*

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos (evento 123, DESPADEC1):

"Tendo em vista que até o presente momento os réus não deram cumprimento ao comando judicial contido na sentença de Evento 54, determino a expedição de RPV, em desfavor da União Federal, para aquisição direta dos insumos concedidos, quais sejam - Dieta Enteral hiperproteica e hipercalórica, em 5 etapas de 200 ml ao dia - no valor de R\$ 826,50 (oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), em benefício da parte autora, pelo prazo de 30 dias, conforme menor orçamento juntado no Evento 119 e seu anexo (Dieta Enteral Prodiel Trophic Soya 1.5Kcal Vitaesaúde R\$ 27,55 30 unidades R\$ 826,50).

Intime-se a parte autora para ciência da decisão, recebimento dos valores e, após, no prazo máximo de vinte dias, fazer a juntada das notas fiscais de aquisição do produto concedido judicialmente.

Após, voltem-me os autos conclusos."

Alega a União, em síntese, que a expedição de RPV exige prévio trânsito em julgado do título judicial, ainda não ocorrido no caso concreto.

Decido.

Nos Juizados Especiais Federais, como regra, só cabe recurso contra sentença definitiva, à exceção da hipótese de deferimento e/ou indeferimento de medidas cautelares no curso do processo.

Na hipótese, a expedição de RPV se deu justamente no contexto da antecipação de tutela, como desdobramento de seu cumprimento, de modo que se mostra cabível a medida de urgência.

Passo à análise da atribuição de efeito suspensivo à medida.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema nº 84):

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Logo, não se afigura de todo inviável a expedição de RPV em sede de antecipação de tutela em ações de saúde, uma vez verificada a renitência no descumprimento da referida decisão, diante do poder de cautela conferido ao magistrado (art. 139, IV, do CPC).

Nesse particular, destaco, inclusive, que o direcionamento à União para cumprimento da decisão não macula a possibilidade futura de compensação financeira, na forma do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Sendo assim, nesta análise perfunctória, não entendo cabíveis os requisitos que autorizam a concessão da liminar na forma requerida pela União.

Do exposto, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para decisão final."

Nas razões de agravo, a recorrente reitera os argumentos deduzidos no recurso de medida de urgência e pede a revogação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

VOTO

De início, cumpre ressaltar que o que se examina na medida de urgência é a necessidade de alteração ou de manutenção de decisão proferida em sede de tutela provisória. Não se analisa, pois, o mérito propriamente dito da demanda, mas unicamente a presença ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência ou de evidência.

No caso, vê-se que os argumentos apresentados pela parte recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Assim, a despeito do esforço argumentativo da recorrente, e considerando o que consta do processo de origem, deve-se entender pela manutenção das decisões de evento 3 destes autos e do evento 123 do processo originário.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com ratificação da decisão de evento 3, bem como VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de deferimento da tutela provisória de urgência (evento 123 dos autos nº 5020739-31.2023.4.02.5101). Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.